

Số: 103/QCĐG-CTMT

Quảng Trị, ngày 19 tháng 02 năm 2025

**QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ
Tổ chức đấu giá vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 12/03/2025**

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
 - Căn cứ Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
 - Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024;
 - Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014;
 - Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
 - Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
 - Căn cứ Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
 - Nghị định 152/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ;
 - Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
 - Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
 - Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
 - Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 50/2024/HĐĐG ngày 13/9/2024 và Phụ lục hợp đồng số 04-50.22/2025/PLHĐ-ĐG ngày 19/02/2025 đã ký giữa Công ty Đầu giá Hợp danh Miền Trung và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà.
- Công ty Đầu giá Hợp danh Miền Trung ban hành Quy chế cuộc đấu giá cụ thể như sau:

1. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, lô tài sản hoặc tài sản riêng lẻ, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở

hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Là tài sản thi hành án gồm:

01 Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 214; Tờ bản đồ số 24; Diện tích 218,6m² (Hai trăm mười tám phẩy sáu mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 008443, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 05927 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cấp ngày 08/6/2017 mang tên hộ ông Nguyễn Hoàng Anh và Bà Trần Thị Yến.

Tài sản gắn liền trên đất gồm 01 ngôi nhà xây 02 tầng, có kết cấu khung dầm móng trụ bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch và quét sơn, nền lát gạch men và các tài sản khác gắn liền trên đất. Diện tích sàn xây dựng 327m².

Địa chỉ tài sản: Đường Lý Thường Kiệt, khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Hiện trạng của tài sản: Được mô tả chi tiết tại Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản lúc 09 giờ 05 phút ngày 06/8/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 21/02/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 tại địa chỉ có tài sản nói trên.

- Khách hàng phải tuân thủ theo các quy định về việc hướng dẫn của Công ty và người có tài sản đấu giá cho việc đi xem tình trạng tài sản đấu giá.

- Những khách hàng không có nhu cầu đi xem tài sản thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và những người này không có quyền khiếu nại sau này.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung không chịu trách nhiệm về tình trạng, chất lượng thực tế của tài sản đấu giá.

3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 07 giờ 30 phút ngày 21/02/2025 đến 17 giờ 30 phút ngày 07/03/2025 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm: 3.056.722.714 đồng (Ba tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi hai nghìn, bảy trăm mười bốn đồng).

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các nghĩa vụ về thuế, phí mà pháp luật quy định người mua và người bán phải nộp).

5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 400.000 đồng/hồ sơ (không hoàn lại)

- Tiền đặt trước: **306.000.000 đồng** (Ba trăm linh sáu triệu đồng).

- Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 21/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 (Nộp vào số Tài khoản **5041100108999** tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Trị, tên TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung).

- Các khoản tiền đặt trước thấp hơn mức quy định hoặc đến tài khoản công ty sau 17 giờ 00 phút đều không hợp lệ. Khách hàng phải kiểm tra kỹ, cần thiết thì liên hệ cán bộ ngân hàng, nhân viên công ty đấu giá để được hỗ trợ chính xác. Các trở ngại khách quan đều không được công nhận.

- Tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài

sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tiền đặt cọc của người trúng đấu giá sẽ được chuyển cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

- Người không trúng đấu giá và không vi phạm các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước được nhận lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 21/02/2025 đến 17 giờ 30 phút ngày 07/03/2025 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (trong giờ hành chính).

6.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có năng lực dân sự, có khả năng tài chính và sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch của nhà nước, có CCCD trong thời hạn sử dụng.

- Một hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá; đối với tổng công ty thì chỉ được cử một đại diện của tổng công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của tổng công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được cử một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Thủ tục cử (hoặc ủy quyền) đại diện tham gia đấu giá phải thực hiện theo quy định của Luật Dân sự.

6.3. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá: (Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá), cụ thể như sau:

"a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó."

6.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Bước 1: Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá tại Công ty (bao gồm Thông báo, Quy chế cuộc đấu giá + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá + Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá).

Bước 2: Nghiên cứu kỹ Thông báo đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá đã được niêm yết công khai tại Trụ sở công ty đấu giá, Chi cục THADS thành phố Đông Hà, Trụ sở UBND phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nộp lại phiếu đăng ký tham gia đấu giá và căn cước công dân của người tham gia đấu giá (Bản sao có chứng thực hoặc bản photo có bản gốc để đối chiếu).

Bước 4: Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của công ty trước thời gian quy định

Đ: O
CỘNG
HÒA
MIỀN
TRUNG

nộp tiền đặt trước.

* Lưu ý: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở công ty Đấu giá. Nếu nộp qua đường bưu điện thì địa chỉ gửi là: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Số 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Tri, Phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị), những hồ sơ tham gia đấu giá đến sau thời hạn tiếp nhận hồ sơ đã quy định sẽ không hợp lệ, Công ty sẽ lập biên bản có chữ ký của Bưu điện.

6.5. Quy định về hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu công ty phát hành;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

6.6. Quy định về hồ sơ tham gia đấu giá:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá.
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.

- Căn cước công dân của người tham gia đấu giá (*Bản sao có chứng thực hoặc bản photo có bản gốc để đối chiếu*).

- Chứng từ nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá. (*Trường hợp ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà chưa nộp tiền đặt trước thì chứng từ nộp tiền đặt trước phải nộp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung vào ngày 07/03/2025 trong giờ làm việc, hết thời hạn quy định nộp tiền đặt trước nếu khách hàng không nộp thì hồ sơ tham gia đấu giá đó không hợp lệ*).

- Giấy ủy quyền (nếu có). (*Lưu ý: Một người không được ủy quyền cho 02 hoặc nhiều người tham gia đấu giá cùng 01 tài sản*).

6.7. Quy định về hồ sơ không hợp lệ:

- Những hồ sơ thiếu một trong các loại giấy tờ quy định nói trên.
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá điền thiếu các thông tin hoặc có thông tin nhưng thông tin không rõ ràng, không trùng khớp các giấy tờ khác (Cụ thể: Thông tin người tham gia đấu giá, người ủy quyền (nếu có); chữ ký của người tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền (nếu có)...liên quan đến việc xác định kết quả đấu giá và người trúng đấu giá).

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty;

- Số tiền đặt trước không đúng (thấp hơn) số tiền quy định và nộp không đúng thời gian đã thông báo.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 12/03/2025 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

9. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá: Những người có hành vi vi phạm khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá, cụ thể:

"a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) *Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;*

d1) *Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;*

d2) *Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;*

d3) *Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;*

d) *Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan."*

11. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật giá tài sản;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật giá tài sản;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật giá tài sản.

- Khoản tiền đặt trước này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

12. Bước giá: 30.000.000 đồng. (Ba mươi triệu đồng).

Thời gian tối đa cho mỗi lần trả giá, đặt giá là 05 phút.

Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

• Quy định giá trả hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n lần bước giá (n là số tự nhiên: 0,1,2,3,...)

- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả (*Trường hợp người trả giá sau trả bằng và thấp hơn giá người trước đã trả thì sẽ không hợp lệ*).

- Mỗi lần trả giá không quá 10 bước giá.

13. Nguyên tắc đấu giá:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.

- Việc đấu giá tài sản được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, trung thực, công bằng, khách quan;

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên;

- Phiên đấu giá được tiến hành khi có từ 02 người tham gia đăng ký tham gia đấu giá trở lên. Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá, hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi



điểm thì tài sản được bán cho người đó;

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà có quyền yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá không tổ chức đấu giá nếu trước khi mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

14. Điều hành phiên đấu giá (Điều 41 Luật Đấu giá)

- Tại phiên đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; Đọc Quy chế cuộc đấu giá; Giới thiệu từng tài sản đấu giá; Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm; Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá; Phát số cho người tham gia đấu giá; Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả (*Trường hợp người trả giá sau trả bằng và thấp hơn giá người trước đã trả thì sẽ không hợp lệ*);

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

*** Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá trả đã trả, giá đã chấp nhận:**

Thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản 2016 và khoản 32 Điều 1 của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 như sau:

“1. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.”

*** Trường hợp người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá:**

Thực hiện theo quy định khoản 1 Điều 51 Luật đấu giá như sau:

“1. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành”.

15. Quy định vào phòng đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng thời gian, địa điểm phiên đấu giá như đã thông báo và mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh theo quy định của pháp luật để điểm danh; nếu vắng mặt phải làm giấy uỷ quyền cho người khác; giấy uỷ quyền phải được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận hoặc văn phòng công chứng, chứng thực và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự uỷ quyền đó. Giấy uỷ quyền phải được nộp cùng phiếu đăng ký tham gia đấu giá hoặc được nộp cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong vòng 30 phút trước khi tổ chức phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá ngồi đúng vị trí ban tổ chức đã hướng dẫn, không đi lại lộn xộn, trao đổi trong phòng đấu giá, không hút thuốc, không sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá, không tự ý đi ra khỏi phòng đấu giá khi chưa có sự đồng ý của đấu giá viên, không mang theo chất cháy nổ, hung khí, vũ khí, chất kích thích khi đến tham dự phiên đấu giá.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định tại quy chế này và các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên tại phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, cản trở phiên đấu giá, liên kết thông đồng dìm giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Ngoài việc xử lý theo quy chế này, các cá nhân tổ chức có hành vi phạm pháp luật về đấu giá thì tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc bồi thường thiệt hại (nếu có) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

16. Ký hợp đồng mua bán và phương thức nộp tiền trúng đấu giá:

- Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá, Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phiên đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Đấu giá thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Người mua trúng tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền còn lại (sau khi đã trừ khoản tiền đặt trước) bằng hình thức chuyển khoản vào Tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ số tiền mua tài sản thì bên A phải bàn giao tài sản và các giấy tờ liên quan về chuyển quyền sở hữu cho người mua trúng đấu giá. Trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

17. Tổ chức thực hiện:

- Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này,

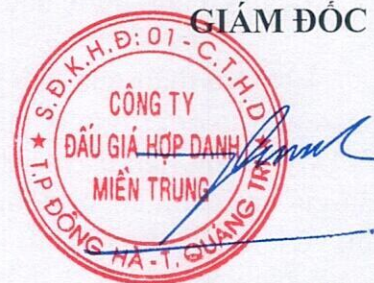


các vấn đề trong Quy chế này không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2024 và pháp luật có liên quan. Trường hợp không giải quyết được thì sẽ giải quyết tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị.

- Cán bộ, nhân viên của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung, người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Bản Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Trang web: daugiahopdanhmientrung.vn;
- Cổng Đấu giá tài sản quốc gia (02 số);
- Trụ sở Công ty ĐG (đề niêm yết);
- UBND Phường 5, TP Đông Hà (đề niêm yết);
- CCTHADS TP Đông Hà (đề n.yết & lưu HS THA);
- Lưu: VT, HSDG.



GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Phương